SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1140133 - SP (2026/0462202-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	KAREN MICHELLE STEFANI CRAVEIRO
ADVOGADA	:	KAREN MICHELLE STEFANI - SP294800
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	VINICIUS AKIRA ASSANO (PRESO)
CORRÉU	:	MARIANE VITORIA DA CRUZ ROVANNI
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. AUSÊNCIA DE LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS RELATIVOS A PARTE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA BASEADO EM MERAS CONJECTURAS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem concedida, liminarmente.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de VINÍCIUS AKIRA ASSANO, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500409-66.2024.8.26.0613, anulou a sentença condenatória e manteve a prisão preventiva.

Neste *writ*, a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa após a anulação da sentença, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e violação do princípio da homogeneidade. Sustenta que a materialidade delitiva foi comprovada apenas parcialmente, em relação ao ecstasy e a um dos tabletes de maconha apreendidos, e destaca o cancelamento da execução provisória.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61174853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2026 15:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 156e9180-9f3c-4a29-910f-19db974243f2

Argumenta, ainda, que o acórdão impugnado, embora tenha reconhecido a ausência dos laudos toxicológicos definitivos relativos à maior parte da maconha apreendida e anulado a sentença, manteve a custódia cautelar.

Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura clausulado, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

É o relatório.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/9/2024, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em razão da suposta guarda, em concurso com os corréus, de 67 porções de ecstasy, totalizando 57,73g, e 66 tabletes de maconha, com peso aproximado de 42,36kg.

Sobreveio sentença condenatória, posteriormente anulada pelo Tribunal de origem, ao constatar que os exames químico-toxicológicos definitivos comprovaram a materialidade apenas em relação aos comprimidos de ecstasy e ao único tablete de maconha, com peso líquido de 635,3 g, apreendido na caminhonete ocupada pelos acusados. Quanto aos outros 65 tabletes encontrados na residência da corré, acondicionados sob os lacres n. 0003744, 0003745 e 0003746, não foram realizados ou juntados aos autos os respectivos laudos definitivos.

A Corte estadual considerou insuficiente a alegação de que a perícia teria sido realizada por amostragem, por entender necessária a análise de cada embalagem lacrada. Por essa razão, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para juntada dos exames faltantes, manifestação das partes e prolação de nova sentença.

Na mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva do paciente e de corréu, sob o fundamento de que a materialidade estava comprovada quanto a parte das substâncias apreendidas e de que a custódia seria necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois *nada garante que, em liberdade, não voltarão a praticar crimes ou que não empreendam fuga* (fl. 19). O acórdão registrou, ainda, que os acusados são primários e sem antecedentes criminais.

Nesse contexto, verifica-se constrangimento ilegal.

A fundamentação, portanto, está amparada em conjecturas acerca de eventual reiteração delitiva e risco de fuga, sem indicação de circunstâncias concretas e individualizadas que demonstrem a necessidade atual da medida extrema.

Assim, não foram apontados elementos que evidenciem risco efetivo de reiteração criminosa ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Ao contrário, o próprio acórdão registra que os acusados são primários e não possuem antecedentes criminais.

A anulação da sentença pela ausência dos laudos definitivos não conduz, por si só, à revogação da prisão cautelar, uma vez que remanesce comprovada a materialidade quanto a parte das substâncias apreendidas. Essa circunstância, todavia, não dispensa a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Considerando que, o paciente encontra-se preso desde 13/9/2024 e, após mais de dois anos de custódia, a sentença condenatória foi anulada, com retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial, manifestação das partes e prolação de nova sentença, a manutenção da segregação cautelar, sem indicação de elementos concretos e atuais que evidenciem sua necessidade, mostra-se desproporcional.

Reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a subsistência da prisão preventiva, ficam prejudicadas as demais alegações relativas ao excesso de prazo e à violação do princípio da homogeneidade.

Ante o exposto, **concedo liminarmente** a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, facultando ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso as considere necessárias.

Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61174853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2026 15:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 156e9180-9f3c-4a29-910f-19db974243f2